

Chatverlauf (Messenger-Export), Teilnehmer: Silke Ahrends, Jens Terborg. Vom Kläger vorgelegt mit Schriftsatz vom 12.09.2025; Echtheit unstrittig.

[07.03.2021, 19:42] Silke: Warst du am Wochenende bei Papa? Er kommt mit dem Haus alleine nicht mehr klar, die Treppe ist ein Problem.

[07.03.2021, 20:05] Jens: War ich, ja. Ich hab ihm gesagt, wir kriegen das mit einem Treppenlift hin. Er wirkte ganz munter.

[19.04.2021, 21:13] Silke: Papa war heute beim Notar wegen der Hofstelle. Er will das jetzt zu Lebzeiten regeln. Er sagt, der alte Vertrag von 2008 ärgert ihn schon lange, da wart ihr beim Notar, bevor es mit Mama bergab ging.

[19.04.2021, 21:31] Jens: Was heißt regeln? Der Erbvertrag gilt doch. Da steht drin, dass ich mal alles kriege und du die 50.000.

[19.04.2021, 21:48] Silke: Er meint, so wie es da steht, soll es eben nicht bleiben. Zurücktreten will er nicht extra, das kostet nur Notar und gibt Streit. Er verschenkt lieber jetzt, was er verschenken will. Ist ja wohl sein gutes Recht.

[19.04.2021, 22:02] Jens: Das besprechen wir bitte zu dritt. So geht das nicht.

[03.05.2021, 17:55] Silke: Heute war die Beurkundung. Ich kümmerge mich dafür um ihn, das weißt du ja. Wohnen bleibt er unten wie bisher.

[14.02.2022, 08:41] Silke: Papa hat mir was für das neue Auto überwiesen, bevor du wieder fragst. Er sagt, das ist seine Sache.

[14.02.2022, 09:03] Jens: Geschenkt oder geliehen?

[14.02.2022, 09:10] Silke: Wie man es nimmt. Wenn ich mal groß gewinne, zahle ich es zurück. War ein Spaß von ihm, so hat er es gesagt.

[28.03.2022, 18:20] Jens: Ich war eben bei Papa. Da war eine Pflegerin vom Dienst aus Huntetal da. Ich dachte, du machst das mit der Pflege?

[28.03.2022, 18:44] Silke: Ich kann nicht jeden Morgen um sechs da sein, ich arbeite. Der Dienst macht die Grundpflege, ich mache den Rest, einkaufen, Papiere, Arzttermine. Papa zahlt den Dienst von seinem Konto, das ist ihm lieber so.

01_newsletter_bgh_vertragserbe_2026-07-08.eml

eml/01_newsletter_bgh_vertragserbe_2026-07-08.eml

Von	Redaktion Erbrecht-Report <redaktion@erbrecht-report.de>
An	kanzlei@feldhusen-coldewey.de
Datum	Wed, 08 Jul 2026 07:30:00 +0200
Betreff	Erbrecht aktuell: BGH stärkt die Rechte von Vertragserben bei lebzeitigen Schenkungen (IV ZR 256/25)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesgerichtshof hatte bereits Anfang des Monats per Pressemitteilung über das Ergebnis seiner Entscheidung in der Sache IV ZR 256/25 informiert, die für die erbrechtliche Praxis von großem Interesse sein dürfte. Nunmehr liegen die vollständigen Entscheidungsgründe vor. Sie enthalten über den bekannten Leitsatz hinaus wichtige Klarstellungen zur Reichweite des Paragraphen 2287 BGB und zur Bindungswirkung von Erbverträgen.

Dem Verfahren lag ein familiärer Erbstreit zugrunde: Der Erblasser hatte seiner Tochter zu Lebzeiten Grundstücke übertragen und ihr erhebliche Geldbeträge zugewendet. Sein Sohn machte als Vertragserbe geltend, diese Schenkungen beeinträchtigten seine durch den Erbvertrag geschützte Erberwartung, und verlangte Herausgabe beziehungsweise Wertersatz nach Paragraph 2287 BGB.

Das Landgericht gab der Klage teilweise statt. Das Berufungsgericht wies sie hingegen vollständig ab. Es vertrat die Auffassung, dass bereits der im Erbvertrag vereinbarte, wenn auch nie ausgeübte Rücktrittsvorbehalt die schutzwürdige Erberwartung des Vertragserben entfallen lasse.

Der Bundesgerichtshof hat diese Auffassung nun zurückgewiesen. Nach seiner Entscheidung bleibt die erbvertragliche Bindung trotz eines vorbehaltenen Rücktrittsrechts grundsätzlich bestehen. Ein bloßer Rücktrittsvorbehalt genügt nicht, um den Schutz des Vertragserben entfallen zu lassen. Maßgeblich ist, ob der Rücktritt tatsächlich wirksam erklärt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt darf der Vertragserbe auf den Fortbestand der erbvertraglichen Bindung vertrauen. Andernfalls könnte der Erblasser die Bindungswirkung durch lebzeitige Schenkungen wirtschaftlich aushöhlen, ohne die rechtlichen Folgen eines Rücktritts in Kauf nehmen zu müssen.

Von besonderem Interesse sind zudem die Ausführungen des Senats zur Anfechtbarkeit bindender letztwilliger Verfügungen. Der Bundesgerichtshof stellt klar, dass auch in diesen Fällen die berechtigte Erberwartung und damit die Anwendbarkeit des Paragraphen 2287 BGB erst mit einer wirksam erklärten Anfechtung entfällt. Bis dahin bleibt die Verfügung bindend und darf nicht durch beeinträchtigende Schenkungen wirtschaftlich entwertet werden. An einem möglicherweise anders verstandenen Senatsbeschluss aus dem Jahr 2005 (IV ZR 72/05) werde insoweit ausdrücklich nicht festgehalten.

Das Berufungsurteil wurde aufgehoben und die Sache zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen. Das Berufungsgericht muss nun prüfen, ob die übrigen Voraussetzungen eines Anspruchs aus Paragraph 2287 BGB im konkreten Fall erfüllt sind. Die jetzt veröffentlichten Entscheidungsgründe dürften weit über den Einzelfall hinaus Bedeutung für die Gestaltung und Auslegung von Erbverträgen sowie für künftige Verfahren zu beeinträchtigenden Schenkungen entfalten. Der Volltext ist in der Entscheidungsdatenbank des Bundesgerichtshofs abrufbar; wir empfehlen vor jeder Verwendung die Prüfung des Originals.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Redaktion Erbrecht-Report

02_mandant_weiterleitung_frage_2026-07-10.emleml/02_mandant_weiterleitung_frage_2026-07-10.eml

Von	Jens Terborg <jens.terborg@nordmail.de>
An	"Dr. Malte Feldhusen" <feldhusen@feldhusen-coldewey.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 18:12:00 +0200
Betreff	WG: BGH-Urteil zu Vertragserben - was heißt das für unser Verfahren?

Sehr geehrter Herr Dr. Feldhusen,

ein Bekannter hat mir den unten stehenden Newsletter über das neue Urteil des Bundesgerichtshofs weitergeleitet. Wenn ich das richtig verstehe, ging es dort um genau die Frage, mit der die Gegenseite bei uns die Berufung begründet: dass schon der Rücktrittsvorbehalt im Erbvertrag meiner Eltern meinen Schutz als Vertragserbe entfallen lassen soll, obwohl mein Vater den Rücktritt nie erklärt hat.

Können Sie mir bitte erläutern, was diese Entscheidung für unsere Berufung vor dem Oberlandesgericht bedeutet? Mich interessiert vor allem, ob damit die Zahlungsverurteilung und die Rückgabe des Bauplatzes Bestand haben dürften und ob wir bei der Hofstelle mit der Anschlussberufung jetzt bessere Aussichten haben. Das Landgericht hatte ja gemeint, die Übertragung sei wegen des Wohnungsrechts und der versprochenen Pflege in Ordnung gewesen. Tatsächlich hat aber doch der Pflegedienst die Versorgung übernommen, und mein Vater hat die Rechnungen bis zuletzt selbst bezahlt; die Unterlagen dazu liegen Ihnen vor.

Außerdem bitte ich um kurze Rückmeldung, bis wann das Gericht unsere Stellungnahme erwartet und ob Sie für den Termin im September noch etwas von mir benötigen. Meine Schwester hat sich bei mir übrigens seit Weihnachten nicht mehr gemeldet; eine gütliche Einigung kann ich mir nur vorstellen, wenn wenigstens das Geld und der Bauplatz zurückkommen.

Vielen Dank und freundliche Grüße aus Oldenburg

Jens Terborg

03_gegenanwaeltin_stellungnahme_2026-07-17.emleml/03_gegenanwaeltin_stellungnahme_2026-07-17.eml

Von	"Dr. Gesa Brünjes" <bruenjes@bruenjes-terveer.de>
An	"Dr. Malte Feldhusen" <feldhusen@feldhusen-coldewey.de>
Datum	Fri, 17 Jul 2026 11:05:00 +0200
Betreff	Terborg ./.. Ahrends, OLG Oldenburg 8 U 63/26 - Hinweisverfügung vom 16.07.2026

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Feldhusen,

in der oben bezeichneten Berufungssache hat der Senat gestern auf die neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs hingewiesen und beiden Parteien eine Stellungnahmefrist bis zum 14.08.2026 gesetzt. Wir werden die Entscheidungsgründe im Volltext auswerten und behalten uns vor, unsere Berufungsangriffe neu zu ordnen. Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass unsere Mandantin an dem Hilfsvorbringen zur Höhe festhält: Von den behaupteten Zuwendungen entfallen 35.000,00 EUR auf Darlehen für Autokauf und Photovoltaikanlage und weitere 22.000,00 EUR auf übliche Anlassgeschenke, sodass allenfalls 95.000,00 EUR im Streit stehen können. Auf die angebotene Zeugin Lammers kommen wir in der Stellungnahme zurück.

Mit Blick auf den vom Senat angeregten Einigungsversuch regen wir an, vor dem Termin am 29.09.2026 ein Gespräch der Parteien im kleinen Kreis zu führen. Unsere Mandantin wäre bereit, über eine Gesamtlösung zu sprechen, die auch das Vermächtnis über 50.000,00 EUR aus dem Erbvertrag und die von ihr über Jahre erbrachte Betreuung des Erblassers einbezieht. Bitte teilen Sie uns bis zum 31.07.2026 mit, ob Ihr Mandant hierzu bereit ist.

Eine Verlängerung der Stellungnahmefrist beabsichtigen wir derzeit nicht zu beantragen; sollten Sie eine solche anstreben, treten wir dem nicht entgegen.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Gesa Brünjes

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Erbrecht

Brünjes & Terveer Rechtsanwälte, Cloppenburg Straße 148, 26133 Oldenburg

07_geldzuwendungen_konto_2020_2023.csv

buchungsdatum	betrag_eur	verwendungszweck_ kontoauszug	zielkonto	beleg
2020-06-15	8000.00	Unterstützung Umbau Bad	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2020/06 Blatt 2
2020-12-21	12000.00	Weihnachten für Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2020/12 Blatt 3
2021-03-10	15000.00	Zuwendung	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2021/03 Blatt 1
2021-09-02	10000.00	Küche Neubau Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2021/09 Blatt 2
2021-12-20	12000.00	Weihnachten für Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2021/12 Blatt 2
2022-02-14	20000.00	Autokauf Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2022/02 Blatt 1
2022-06-30	15000.00	Photovoltaik Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2022/06 Blatt 3
2022-12-19	12000.00	Weihnachten für Silke	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2022/12 Blatt 2
2023-03-28	10000.00	Zuwendung	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2023/03 Blatt 1
2023-06-15	8000.00	Unterstützung	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2023/06 Blatt 2
2023-09-29	18000.00	Zuwendung	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2023/09 Blatt 1
2023-11-30	12000.00	Zuwendung	DE44 2802 0050 4711 0815 22	Kontoauszug LzO 2023/11 Blatt 2

08_pflegedienst_rechnungen_2022_2024.csv

rechnungsmonat

2022-03

rechnungsdatum

2022-04-05

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens; hauswirtschaftliche Versorgung zweimal wöchentlich

betrag_eur

1480.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2022-06

rechnungsdatum

2022-07-04

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens; hauswirtschaftliche Versorgung zweimal wöchentlich

betrag_eur

1520.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2022-10

rechnungsdatum

2022-11-03

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens und abends

betrag_eur

1890.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2023-01

rechnungsdatum

2023-02-06

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens und abends; Behandlungspflege Kompressionsstrümpfe

betrag_eur

2050.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2023-05

rechnungsdatum

2023-06-05

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens und abends; Behandlungspflege

betrag_eur

2110.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2023-09

rechnungsdatum

2023-10-04

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege täglich morgens und abends; Behandlungspflege; Hausnotruf

betrag_eur

2190.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2024-01

rechnungsdatum

2024-02-05

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege dreimal täglich; Behandlungspflege; Hausnotruf

betrag_eur

2310.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2024-04

rechnungsdatum

2024-05-06

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege dreimal täglich; Behandlungspflege; Hausnotruf

betrag_eur

2350.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

rechnungsmonat

2024-08

rechnungsdatum

2024-09-03

aussteller

Ambulanter Pflegedienst Huntetal GmbH

leistungen

Grundpflege dreimal täglich; Behandlungspflege; Nachtbereitschaft anteilig

betrag_eur

2480.00

zahlungsweg

Lastschrift

kontoinhaber_zahlung

Heinrich Terborg

Erbvertrag

Urkundenrolle Nr. 812/2008

Verhandelt zu Oldenburg am 12.06.2008. Vor mir, dem unterzeichnenden Notar Dr. Gerrit Bramlage mit dem Amtssitz in Oldenburg, erschienen heute:

1. Herr Heinrich Terborg, Landwirt, geboren am 14.03.1941, und
2. Frau Marlene Terborg geborene Osterloh, geboren am 02.11.1943,

beide wohnhaft Achtermannsweg 3, 26203 Wardenburg, miteinander in einziger Ehe verheiratet, ausgewiesen durch gültige Bundespersonalausweise. Die Erschienenen erklärten, einen Erbvertrag schließen zu wollen, und baten um Beurkundung des Folgenden. Der Notar überzeugte sich durch das geführte Gespräch von der unbeschränkten Geschäftsfähigkeit beider Erschienenen. Diese Urkunde gibt den Erbvertrag vollständig wieder.

1 Vorbemerkung und Familienverhältnisse

1.1 Wir sind seit dem 24.09.1965 miteinander verheiratet und leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft. Frühere letztwillige Verfügungen haben wir nicht errichtet; vorsorglich heben wir alle etwa vorhandenen früheren Verfügungen von Todes wegen hiermit auf.

1.2 Aus unserer Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen: unser Sohn Jens Terborg, geboren am 21.05.1968, und unsere Tochter Silke Terborg, geboren am 09.09.1971. Weitere Abkömmlinge sind nicht vorhanden.

1.3 Wesentlicher Bestandteil unseres Vermögens ist die Hofstelle in Wardenburg (Grundbuch von Wardenburg Blatt 2144) nebst landwirtschaftlichen Flächen; die aktive Bewirtschaftung haben wir aufgegeben, die Flächen sind verpachtet.

2 Gegenseitige Erbeinsetzung

2.1 Wir setzen uns hiermit gegenseitig, der Erstversterbende den Überlebenden, zum alleinigen und unbeschränkten Erben ein.

2.2 Diese gegenseitige Erbeinsetzung erfolgt vertragsmäßig im Sinne des Paragraphen 2278 BGB.

3 Schlusserbeneinsetzung

3.1 Zum alleinigen Erben des Längstlebenden von uns setzen wir unseren Sohn Jens Terborg ein.

3.2 Auch die Schlusserbeneinsetzung erfolgt vertragsmäßig und damit für den Längstlebenden bindend, soweit sich aus Ziffer 6 dieser Urkunde nichts anderes ergibt.

3.3 Sollte unser Sohn vor dem Längstlebenden von uns versterben, treten an seine Stelle seine Abkömmlinge nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge; sind solche nicht vorhanden, ist der Längstlebende in der Verfügung über sein Vermögen frei.

4 Vermächtnis zugunsten der Tochter

4.1 Der Längstlebende von uns beschwert seinen Erben mit folgendem Vermächtnis: Unsere Tochter Silke Terborg erhält aus dem Nachlass des Längstlebenden einen Geldbetrag in Höhe von 50.000,00 EUR.

4.2 Das Vermächtnis ist drei Monate nach dem Tod des Längstlebenden fällig und bis dahin nicht zu verzinsen. Es erfolgt ebenfalls vertragsmäßig.

5 Pflichtteils klausel

Verlangt eines unserer Kinder nach dem Tod des Erstversterbenden von dem Überlebenden den Pflichtteil, so entfallen für dieses Kind und seine Abkömmlinge sämtliche Zuwendungen aus dieser Urkunde für den Tod des Längstlebenden; es erhält dann auch nach dem Längstlebenden nur den Pflichtteil.

6 Rücktrittsvorbehalt

6.1 Der Längstlebende von uns ist berechtigt, nach dem Tod des Erstversterbenden von der Schlusserbeneinsetzung in Ziffer 3 und von dem Vermächtnis in Ziffer 4 zurückzutreten. Im Übrigen sind Rücktritt und einseitige Aufhebung ausgeschlossen.

6.2 Für die Ausübung des Rücktritts gelten die gesetzlichen Vorschriften der Paragraphen 2293 bis 2297 BGB. Der Rücktritt kann nur zu Lebzeiten des Längstlebenden erklärt werden und bedarf der notariellen Beurkundung.

6.3 Übt der Längstlebende den Rücktritt aus, so ist er in der Verfügung über sein gesamtes Vermögen von Todes wegen wieder frei.

7 Schlussbestimmungen und Belehrungen

7.1 Der Notar hat die Erschienenen über die Bindungswirkung vertragsmäßiger Verfügungen, über das Wesen des Rücktrittsvorbehalts sowie darüber belehrt, dass der Erblasser trotz der Bindung zu Verfügungen unter Lebenden berechtigt bleibt und dem Vertragserben bei beeinträchtigenden Schenkungen Ansprüche nach Paragraph 2287 BGB zustehen können.

7.2 Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung tragen die Erschienenen als Gesamtschuldner. Der Notar hat eine beglaubigte Abschrift für jeden Erschienenen sowie die Registrierung im Zentralen Testamentsregister veranlasst.

Diese Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

Heinrich Terborg — Marlene Terborg — Dr. Gerrit Bramlage, Notar

Übergabevertrag mit Wohnungsrecht und Pflegeverpflichtung

Urkundenrolle Nr. 421/2021

Verhandelt zu Oldenburg am 03.05.2021. Vor mir, der unterzeichnenden Notarin Dr. Annegret Wilken mit dem Amtssitz in Oldenburg, erschienen heute:

1. Herr Heinrich Terborg, geboren am 14.03.1941, wohnhaft Achtermannsweg 3, 26203 Wardenburg, nachfolgend der Übergeber,
2. Frau Silke Ahrends geborene Terborg, geboren am 09.09.1971, wohnhaft Am Fillerkamp 7, 26209 Hatten, nachfolgend die Übernehmerin.

Die Erschienenen sind der Notarin von Person bekannt. Diese Urkunde gibt den Vertrag vollständig wieder.

1 Grundbuchstand und Vertragsgegenstand

1.1 Der Übergeber ist eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch von Wardenburg Blatt 2144 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Wardenburg, Flur 9, Flurstück 41/2, Gebäude- und Freifläche, Achtermannsweg 3, groß 4.320 Quadratmeter (Hofstelle mit Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden), sowie Flurstück 41/5, Gartenland, groß 1.180 Quadratmeter.

1.2 In Abteilung II und III des Grundbuchs sind keine Belastungen eingetragen.

2 Übergabe

2.1 Der Übergeber überträgt den in Ziffer 1 bezeichneten Grundbesitz mit allen Bestandteilen und dem Zubehör im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf die Übernehmerin. Ein Kaufpreis wird nicht geschuldet.

2.2 Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen mit dem heutigen Tag auf die Übernehmerin über.

3 Wohnungsrecht

3.1 Die Übernehmerin räumt dem Übergeber auf dessen Lebenszeit das unentgeltliche Wohnungsrecht an sämtlichen Räumen der Wohnung im Erdgeschoss des Wohnhauses Achtermannsweg 3 einschließlich des Rechts zur Mitbenutzung von Garten, Hof und Nebenräumen ein.

3.2 Das Wohnungsrecht ist als beschränkte persönliche Dienstbarkeit an erster Rangstelle in das Grundbuch einzutragen. Die Schönheitsreparaturen der dem Wohnungsrecht unterliegenden Räume trägt die Übernehmerin; die Verbrauchskosten trägt der Übergeber.

4 Wart und Pflege

4.1 Die Übernehmerin verpflichtet sich, den Übergeber in alten und kranken Tagen persönlich zu betreuen und zu pflegen, soweit ihr dies möglich und zumutbar ist und die Pflege in häuslicher Umgebung erbracht werden kann, ihm die Wohnung zu reinigen, die Wäsche zu besorgen und ihn bei Bedarf zu Ärzten und Behörden zu begleiten.

4.2 Kosten einer etwa erforderlichen fremden Pflege oder einer Heimunterbringung trägt der Übergeber selbst; insoweit begründet dieser Vertrag keine Verpflichtung der Übernehmerin.

5 Rückforderungsrechte

Der Übergeber kann die Rückübertragung des Vertragsgegenstands verlangen, wenn die Übernehmerin den Grundbesitz zu seinen Lebzeiten ohne seine Zustimmung veräußert oder belastet, wenn über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder wenn die Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz betrieben wird. Der Anspruch ist durch Vormerkung zu sichern.

6 Auflassung und Grundbuchanträge

6.1 Die Erschienenen sind über die Auflassung einig. Sie bewilligen und beantragen, die Eigentumsänderung, das Wohnungsrecht nach Ziffer 3 und die Vormerkung nach Ziffer 5 in das Grundbuch einzutragen.

6.2 Die Beteiligten weisen die Notarin an, die Eigentumsumschreibung erst zu veranlassen, wenn die Eintragung des Wohnungsrechts gesichert ist.

7 Hinweise und Kosten

7.1 Die Notarin hat auf die Bedeutung der unentgeltlichen Übertragung, auf mögliche Ansprüche von Pflichtteilsberechtigten und Vertragserben nach den Paragrafen 2287, 2325 BGB sowie auf die schenkungsteuerlichen Anzeigepflichten hingewiesen. Über den Wert des Vertragsgegenstands haben die Beteiligten keine übereinstimmende Angabe gemacht; für die Kostenberechnung wurde ein Geschäftswert von 380.000,00 EUR zugrunde gelegt.

7.2 Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs sowie eine etwa anfallende Steuer trägt die Übernehmerin.

Vorgelesen von der Notarin, von den Erschienenen genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

Heinrich Terborg — Silke Ahrends — Dr. Annegret Wilken, Notarin

Schenkungsvertrag über ein Baugrundstück

Urkundenrolle Nr. 688/2022

Verhandelt zu Oldenburg am 14.07.2022. Vor mir, der unterzeichnenden Notarin Dr. Annegret Wilken mit dem Amtssitz in Oldenburg, erschienen heute:

1. Herr Heinrich Terborg, geboren am 14.03.1941, wohnhaft Achtermannsweg 3, 26203 Wardenburg, nachfolgend der Schenker,
2. Frau Silke Ahrends geborene Terborg, geboren am 09.09.1971, wohnhaft Am Fillerkamp 7, 26209 Hatten, nachfolgend die Beschenkte.

Die Erschienenen sind der Notarin von Person bekannt. Diese Urkunde gibt den Vertrag vollständig wieder.

1 Vertragsgegenstand

Der Schenker ist eingetragener Alleineigentümer des im Grundbuch von Hundsmühlen Blatt 901 verzeichneten Grundbesitzes, Gemarkung Hundsmühlen, Flur 2, Flurstück 118/9, Bauplatz an der Kiefernallee, groß 812 Quadratmeter. Das Grundstück ist unbebaut und unbelastet.

2 Schenkung und Auflassung

2.1 Der Schenker schenkt und überträgt den in Ziffer 1 bezeichneten Grundbesitz der Beschenkten. Die Beschenkte nimmt die Schenkung an. Eine Gegenleistung wird nicht geschuldet; Auflagen werden nicht vereinbart.

2.2 Die Erschienenen sind über den Eigentumsübergang einig und bewilligen und beantragen die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch.

2.3 Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen mit dem heutigen Tag über.

3 Gewährleistung

Die Schenkung erfolgt unter Ausschluss jeder Haftung für Sach- und Rechtsmängel, soweit die Haftung nicht auf Vorsatz oder Arglist beruht. Dem Schenker sind versteckte Mängel nicht bekannt.

4 Hinweise und Wertangabe

4.1 Die Notarin hat auf mögliche Rückforderungsrechte des Schenkers wegen Verarmung oder groben Undanks, auf Ansprüche von Pflichtteilsberechtigten und Vertragserben nach den Paragraphen 2287, 2325 BGB sowie auf die Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt hingewiesen.

4.2 Die Beteiligten geben den Wert des Grundstücks übereinstimmend mit 120.000,00 EUR an; die Notarin weist darauf hin, dass der zuletzt veröffentlichte Bodenrichtwert für die Lage Kiefernallee 160,00 EUR je Quadratmeter beträgt.

4.3 Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs sowie eine etwa anfallende Steuer trägt die Beschenkte.

Vorgelesen von der Notarin, von den Erschienenen genehmigt und eigenhändig unterschrieben:

Heinrich Terborg — Silke Ahrends — Dr. Annegret Wilken, Notarin

Landgericht Oldenburg — Urteil vom 12.03.2026 — 5 O 458/25

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit des Herrn Jens Terborg, Speicherlinie 14, 26122 Oldenburg, Klägers, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Feldhusen & Coldewey PartG mbB, Oldenburg, gegen Frau Silke Ahrends, Am Fillerkamp 7, 26209 Hatten, Beklagte, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Brünjes & Terveer, Oldenburg, hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Hollmann, die Richterin am Landgericht Peters und den Richter Dr. Schwarting auf die mündliche Verhandlung vom 05.02.2026 für Recht erkannt:

1 Tenor

1.1 Die Beklagte wird verurteilt, das im Grundbuch von Hundsmühlen Blatt 901 verzeichnete Grundstück, Gemarkung Hundsmühlen, Flur 2, Flurstück 118/9, groß 812 Quadratmeter, an den Kläger aufzulassen und die Eintragung des Klägers als Eigentümer in das Grundbuch zu bewilligen.

1.2 Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 152.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 15.03.2025 zu zahlen.

1.3 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

1.4 Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 55 Prozent und die Beklagte 45 Prozent.

1.5 Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

2 Tatbestand

2.1 Der Kläger nimmt die Beklagte, seine Schwester, als Vertragserbe seines am 05.09.2024 verstorbenen Vaters Heinrich Terborg auf Herausgabe lebzeitiger Zuwendungen in Anspruch. Die Eltern der Parteien hatten sich mit Erbvertrag vom 12.06.2008 (Urkunde des Notars Dr. Bramlage, Oldenburg, Urkundenrolle Nr. 812/2008) gegenseitig zu Alleinerben und den Kläger vertragsmäßig zum Schlusserben eingesetzt; der Beklagten war ein Geldvermächtnis über 50.000,00 EUR zugewandt. Ziffer 6 des Erbvertrags behält dem Längstlebenden den notariell zu beurkundenden Rücktritt von der Schlusserbeneinsetzung vor. Die Mutter verstarb am 18.02.2019. Einen Rücktritt hat der Erblasser nicht erklärt.

2.2 Mit Übergabevertrag vom 03.05.2021 übertrug der Erblasser der Beklagten die Hofstelle in Wardenburg gegen Einräumung eines Wohnungsrechts und Übernahme einer Pflegeverpflichtung. Mit Urkunde vom 14.07.2022 schenkte er ihr ein Baugrundstück in Hundsmühlen. Zwischen dem 15.06.2020 und dem 30.11.2023 überwies er ihr in zwölf Einzelbeträgen insgesamt 152.000,00 EUR. Der Nachlass belief sich beim Erbfall im Wesentlichen auf Bankguthaben von rund 88.000,00 EUR nebst einem Pkw.

2.3 Der Kläger behauptet, sämtliche Zuwendungen seien ohne lebzeitiges Eigeninteresse des Erblassers allein zu dem Zweck erfolgt, die durch den Erbvertrag begründete Erberwartung des Klägers auszuhöhlen. Die im Übergabevertrag versprochene Pflege habe die Beklagte tatsächlich nicht erbracht; der Erblasser sei ab März 2022 durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt worden, den er selbst bezahlt habe. Er beantragt, die Beklagte zur Rückauflassung der Hofstelle und des Baugrundstücks sowie zur Zahlung von 152.000,00 EUR nebst Zinsen zu verurteilen.

2.4 Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Sie meint, angesichts des vorbehaltenen Rücktrittsrechts habe der Kläger keine geschützte Erwartung erwerben können; jedenfalls fehle die Beeinträchtigungsabsicht. Die Übertragung der Hofstelle sei Gegenleistung für Wohnungsrecht, Versorgung und die von ihr über Jahre erbrachte persönliche Betreuung. Von den Geldbeträgen seien 35.000,00 EUR Darlehen und weitere Beträge übliche Gelegenheitsgeschenke gewesen.

3 Entscheidungsgründe

3.1 Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Dem Kläger steht als Vertragserbe gegen die Beklagte ein Anspruch aus Paragraph 2287 Absatz 1 BGB in Verbindung mit den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zu, soweit die Zuwendungen in der Absicht erfolgten, den Vertragserben zu beeinträchtigen, und kein anerkanntes lebenslanges Eigeninteresse des Erblassers bestand. Die Klagefrist des Paragraphen 2287 Absatz 2 BGB von drei Jahren ab dem Erbfall ist durch die am 27.02.2025 erhobene Klage gewahrt.

3.2 Der von der Beklagten hervorgehobene Rücktrittsvorbehalt steht dem Anspruch nach Auffassung der Kammer nicht von vornherein entgegen. Zwar wird im Schrifttum vertreten, ein umfassender Änderungs- oder Rücktrittsvorbehalt lasse die schutzwürdige Erwartung des Vertragserben entfallen. Der Erblasser hat den Rücktritt hier jedoch zu keinem Zeitpunkt erklärt, obwohl ihm dies bis zuletzt möglich gewesen wäre; er hat den ihm eröffneten formgebundenen Weg gerade nicht beschritten, sondern die Bindung bestehen lassen und ihr zugleich durch unentgeltliche Zuwendungen die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Bei dieser Sachlage bleibt der Vertragserbe schutzwürdig; die abweichende Auffassung überzeugt die Kammer nicht.

3.3 Hinsichtlich der Geldzuwendungen von 152.000,00 EUR und des Baugrundstücks liegen danach beeinträchtigende Schenkungen vor. Ein lebenslanges Eigeninteresse ist weder dargetan noch ersichtlich; die Beträge dienten nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der Vermögensverlagerung auf die Beklagte. Die Behauptung, 35.000,00 EUR seien als Darlehen gewährt worden, ist ohne Substanz geblieben: Es gibt weder einen Darlehensvertrag noch eine Zinsabrede noch eine Rückzahlung; der Erblasser hat die Beträge in seiner Vermögensübersicht selbst als Zuwendungen geführt. Auch als Anstands- oder Gelegenheitsgeschenke lassen sich Überweisungen von 8.000,00 bis 20.000,00 EUR bei den hier gegebenen Vermögensverhältnissen nicht einordnen. Das Baugrundstück wurde ohne jede Gegenleistung übertragen; sein Wert liegt nach dem Bodenrichtwert deutlich über der beurkundeten Wertangabe.

3.4 Wegen der Hofstelle hat die Klage dagegen keinen Erfolg. Der Übergabevertrag vom 03.05.2021 verschaffte dem Erblasser ein dinglich gesichertes Wohnungsrecht und eine Pflegeverpflichtung der Beklagten und diente damit jedenfalls auch seiner Versorgung im Alter. Ob die Pflege in der Folge vollständig vertragsgemäß erbracht wurde, ist für das im Zeitpunkt der Zuwendung zu beurteilende Eigeninteresse nicht ausschlaggebend; die Kammer vermochte sich insoweit nicht davon zu überzeugen, dass die Versorgungsabrede nur vorgeschoben war.

3.5 Die Rechtsfolge richtet sich nach Bereicherungsrecht. Das Baugrundstück ist in Natur herauszugeben; hinsichtlich der Geldzuwendungen schuldet die Beklagte Wertersatz in voller Höhe. Die Zinsentscheidung folgt aus Rechtshängigkeit, die Kostenentscheidung aus dem Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen unter Berücksichtigung des Werts der Hofstelle, die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit aus den allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung.

Dr. Hollmann — Peters — Dr. Schwarting

Berufungsbegründung der Beklagten vom 18.05.2026

Brünjes & Terveer Rechtsanwälte, Cloppenburger Straße 148, 26133 Oldenburg

An das Oberlandesgericht Oldenburg, 8. Zivilsenat, Richard-Wagner-Platz 1, 26135 Oldenburg

In dem Rechtsstreit Terborg gegen Ahrends, Aktenzeichen 8 U 63/26 (Landgericht Oldenburg 5 O 458/25), begründen wir die Berufung der Beklagten wie folgt und beantragen, das Urteil des Landgerichts Oldenburg vom 12.03.2026 abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen.

1 Zusammenfassung der Angriffe

Das Landgericht hat den Rücktrittsvorbehalt in Ziffer 6 des Erbvertrags rechtsfehlerhaft für unerheblich gehalten, die Beeinträchtigungsabsicht ohne tragfähige Feststellungen bejaht und den Umfang der Geldzuwendungen unzutreffend bestimmt.

2 Kein schutzwürdiges Vertrauen des Vertragserben

2.1 Die Schlusserbeneinsetzung des Klägers stand nach Ziffer 6 des Erbvertrags unter einem uneingeschränkten Rücktrittsvorbehalt des Längstlebenden. Der Erblasser hätte die Bindung jederzeit durch notariell beurkundete Erklärung beseitigen können. Eine Erberwartung, die der Erblasser einseitig zerstören kann, ist nicht schutzwürdig. Es entspricht einer in Rechtsprechung und Schrifttum verbreiteten Auffassung, dass bereits die Einräumung eines solchen Vorbehalts die Anwendung des Paragraphen 2287 BGB ausschließt, ohne dass es auf die tatsächliche Ausübung ankommt. Diese Auffassung hat auch ein Oberlandesgericht in einem jüngeren Berufungsverfahren zu einer vergleichbaren Vertragsgestaltung zugrunde gelegt und die dortige Klage eines Vertragserben insgesamt abgewiesen.

2.2 Wer wie der Erblasser rechtlich frei ist, seine letztwillige Bindung aufzuheben, muss erst recht frei sein, zu Lebzeiten über sein Vermögen zu verfügen. Die gegenteilige Sicht des Landgerichts führt dazu, dass der Vorbehalt leerläuft und der Erblasser trotz vereinbarter Lösungsmöglichkeit wirtschaftlich gebunden bliebe.

3 Hilfsweise: keine Beeinträchtigungsabsicht, lebzeitiges Eigeninteresse

3.1 Sämtliche Zuwendungen beruhten auf der jahrelangen engen Beziehung der Beklagten zu ihrem Vater und auf dessen Wunsch, seine Versorgung zu sichern. Die Beklagte hat den Erblasser seit dem Tod der Mutter regelmäßig betreut, den Haushalt organisiert und war seine tägliche Ansprechpartnerin. Die Übertragung der Hofstelle war hierfür Gegenleistung und zugleich Versorgungsinstrument; das hat das Landgericht zutreffend erkannt.

3.2 Für das Baugrundstück gilt nichts anderes. Der Erblasser wollte der Beklagten den seit langem versprochenen Bauplatz für das Alter zuwenden; ein Bezug zur Erbfolge bestand nicht.

4 Höhe der Geldzuwendungen

4.1 Unentgeltliche Zuwendungen liegen allenfalls in Höhe von 95.000,00 EUR vor. Die Überweisungen vom 14.02.2022 über 20.000,00 EUR und vom 30.06.2022 über 15.000,00 EUR waren Darlehen zur Finanzierung eines Fahrzeugs und einer Photovoltaikanlage; die Rückzahlung war auf Zuruf vereinbart und wurde vom Erblasser zu Lebzeiten nicht verlangt. Weitere 22.000,00 EUR entfallen auf übliche Geschenke zu Weihnachten und Geburtstagen, die als Anstandsschenkungen von vornherein nicht herausgabepflichtig sind.

4.2 Das Landgericht hat den Vortrag der Beklagten zu den Darlehensabreden übergangen und die Zeugin Marret Lammers, die bei dem Gespräch über den Autokauf zugegen war, nicht vernommen. Dies wird als Verfahrensfehler gerügt; die Vernehmung wird im Berufungsrechtszug beantragt.

5 Anträge

Die Beklagte beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt abzuweisen, hilfsweise die Verurteilung zur Zahlung auf 95.000,00 EUR herabzusetzen, sowie dem Kläger die Kosten beider Rechtszüge aufzuerlegen.

Dr. Gesa Brünjes, Rechtsanwältin

Kurzgutachten über den Verkehrswert der Hofstelle Achtermannsweg 3, Wardenburg

Dipl.-Ing. Hauke Renken, von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Nadorster Straße 212, 26123 Oldenburg

Auftraggeber: Rechtsanwälte Feldhusen & Coldewey PartG mbB für Herrn Jens Terborg. Gutachten vom 10.11.2025. Bewertungsstichtag: 03.05.2021 (Tag des Übergabevertrags).

1 Bewertungsobjekt

Bewertet wird der Grundbesitz Grundbuch von Wardenburg Blatt 2144, Gemarkung Wardenburg, Flur 9, Flurstück 41/2 (Gebäude- und Freifläche, 4.320 Quadratmeter, Hofstelle mit Wohnhaus und zwei Wirtschaftsgebäuden) und Flurstück 41/5 (Gartenland, 1.180 Quadratmeter). Das Wohnhaus (Baujahr 1928, Anbau 1996, Wohnfläche rund 168 Quadratmeter) befand sich zum Stichtag in gepflegtem, altersgemäß modernisiertem Zustand; Heizung 2014 erneuert, Dach 2009 neu eingedeckt. Die Wirtschaftsgebäude werden als Remise und Lager genutzt.

2 Verfahrenswahl und Wertermittlung

2.1 Der Bodenwert wird aus dem Bodenrichtwert der Richtwertzone Wardenburg-Dorf zum Stichtag (75,00 EUR je Quadratmeter für die Hofstelle, 12,00 EUR je Quadratmeter für das Gartenland) abgeleitet: Flurstück 41/2 gerundet 324.000,00 EUR, Flurstück 41/5 gerundet 14.200,00 EUR.

2.2 Der Wert der baulichen Anlagen wird im Sachwertverfahren ermittelt (Wohnhaus gerundet 128.000,00 EUR nach Alterswertminderung, Wirtschaftsgebäude zusammen 22.000,00 EUR) und mit einer Marktanpassung von 0,95 an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt angepasst.

2.3 Zur Plausibilisierung wurden vier Vergleichsverkäufe von Resthofstellen im Landkreis Oldenburg aus den Jahren 2019 bis 2021 herangezogen; sie stützen das Ergebnis.

3 Ergebnis

Der Verkehrswert des Bewertungsobjekts zum Stichtag 03.05.2021 beträgt nach Rundung 468.000,00 EUR. Das zugunsten des Übergebers eingeräumte Wohnungsrecht ist bei diesem Wert nicht abgezogen; sein nach der Sterbetafel kapitalisierter Wert zum Stichtag beläuft sich auf gerundet 61.000,00 EUR, der kapitalisierte Wert der versprochenen Pflegeleistungen bei einem Ansatz von monatlich 400,00 EUR auf gerundet 34.000,00 EUR. Diese Beträge sind je nach rechtlicher Fragestellung gesondert zu berücksichtigen.

4 Anlagen und Erklärung

Dem Gutachten liegen der Grundbuchauszug vom 02.10.2025, das Liegenschaftskataster, die Bodenrichtwertauskunft zum Stichtag sowie eine Objektbesichtigung am 28.10.2025 zugrunde. Der Sachverständige erklärt, das Gutachten unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt zu haben.

Oldenburg, den 10.11.2025 — Dipl.-Ing. Hauke Renken, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Oberlandesgericht Oldenburg — Verfügung vom 16.07.2026 — 8 U 63/26

Oberlandesgericht Oldenburg, 8. Zivilsenat, Richard-Wagner-Platz 1, 26135 Oldenburg

In dem Rechtsstreit Terborg gegen Ahrends, 8 U 63/26 (Landgericht Oldenburg 5 O 458/25), verfügt die Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht Dr. Eilers:

1 Hinweis des Senats

Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass der Bundesgerichtshof mit einem im Juli 2026 im Volltext veröffentlichten Urteil (IV ZR 256/25) zu der auch hier entscheidungserheblichen Frage Stellung genommen hat, welche Bedeutung einem im Erbvertrag vorbehaltenen, aber nicht ausgeübten Rücktrittsrecht für den Schutz des Vertragserben nach Paragraph 2287 BGB zukommt, und dass er sich darin zugleich zur Anfechtbarkeit bindender letztwilliger Verfügungen sowie zu einem Senatsbeschluss aus dem Jahr 2005 (IV ZR 72/05) verhält. Der Senat beabsichtigt, diese Entscheidung bei der Beratung zu berücksichtigen. Den Parteien wird anheimgegeben, ihren Vortrag hierauf einzurichten; der Volltext ist über die Entscheidungsdatenbank des Bundesgerichtshofs abrufbar.

2 Fristen und Termin

2.1 Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Hinweis in Ziffer 1 besteht für beide Parteien bis zum 14.08.2026.

2.2 Termin zur mündlichen Verhandlung wird bestimmt auf Dienstag, den 29.09.2026, 10:00 Uhr, Saal 121. Das persönliche Erscheinen der Parteien wird angeordnet; gütliche Einigungsmöglichkeiten sollen erörtert werden.

2.3 Der Kläger erhält zugleich Gelegenheit, die Anschlussberufung im Hinblick auf die Feststellungen des Landgerichts zur tatsächlichen Durchführung der im Übergabevertrag vom 03.05.2021 vereinbarten Pflege bis zu demselben Tag ergänzend zu begründen.

3 Zustellung

Zuzustellen an die Prozessbevollmächtigten beider Parteien. Wiedervorlage mit Fristablauf.

Dr. Eilers, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht — Beglaubigt: Janßen, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle